

RECURSO CÍVEL Nº 5005226-52.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SOLANGE RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA, COM CARÁTER DE PERMANÊNCIA. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS CONCRETOS, SENDO POSSÍVEL A APURAÇÃO DE CÁLCULO ZERO NO TOCANTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença. Condeno a recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos Juizados de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5005226-52.2025.4.02.5101

510015669474 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5005226-52.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: SOLANGE RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por SOLANGE RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA em face da UNIÃO objetivando a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, com o pagamento dos valores devidos do período imprescrito.

A sentença (evento 13) julgou PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a incluir o valor pago a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, e a pagar as diferenças daí decorrentes, acrescidas de juros e correção monetária observada a prescrição quinquenal.

Em sede de recurso (evento 19), a ré requer o sobrestamento do feito até a apreciação pela TNU e pelo STJ dos Temas nº 346 e 1.233, respectivamente. Além disso, pugna pela reforma da sentença, sob a fundamentação de que, não havendo previsão legal para a inclusão do abono de permanência no conceito de remuneração, não é possível a sua inclusão na base de cálculo para o pagamento da gratificação natalina ou do adicional de férias.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, insta salientar sentença de que se recorre:

"SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento do Juizado Especial Federal, regido pela Lei nº 10.259/2001, em que dispensado o relatório, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

É inexigível o recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Passo a fundamentar e a decidir.

A questão controvertida é definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) de servidor público federal.

O Tema Repetitivo 1233 está afetado para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sem determinação de suspensão dos processos em primeiro grau. Assim, não há fato impeditivo para o julgamento deste processo no mérito.

Com efeito.

Registre-se a ocorrência de prescrição de eventuais parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 1º do Decreto 20.910/1932.

O abono de permanência é previsto no §19 do art. 40 da Constituição Federal e é devido a servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade. Equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Assim, conclui-se que o abono de permanência tem natureza de vantagem pecuniária permanente, de caráter remuneratório, porquanto sua cessação ocorre apenas com o implemento da aposentadoria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se:

"SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO.

1. "O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ." (AgInt no REsp n. 2.026.028/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.).
2. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp 2075191/PB, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 23/11/2023)

Por via de consequência, como compõe a remuneração do servidor público, integra a base de cálculo para a gratificação natalina e o terço de férias.

Ante o exposto, **julgo procedente** o pedido, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a União Federal a incluir o valor pago a título de abono de permanência nas bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) devidos à parte autora.

As diferenças serão apuradas em sede de liquidação, observada a prescrição quinquenal.

Os valores serão acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme os índices constantes do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Para a interposição de recurso inominado, com a representação por advogado, é necessário o preparo do recurso, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (art. 41, §2º e parágrafo único do art. 54, da Lei nº 9.099/95).

Interposto recurso por quaisquer das partes, abra-se vista à parte contrária para apresentar contrarrazões. Oportunamente, encaminhem-se à Turma Recursal do Rio de Janeiro na Justiça Federal da 2ª Região.

Sem irresignação das partes, registre-se o trânsito em julgado."

De plano, ressalta-se que, no caso em tela, faz-se necessário saber se o abono de permanência é ou não é verba remuneratória.

Um critério seguro para definir se a verba é remuneratória ou não é verificar se o imposto de renda incide sobre ela.

Se incidir, é verba remuneratória.

Nesses termos, a turma nacional já definiu que o abono de permanência tem natureza remuneratória, verbis:

Tipo
Acórdão
Número
0010417-73.2017.4.90.0000
00104177320174900000
Classe
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma)
Relator(a)
FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA
Origem
TNU
Órgão julgador
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
Data
21/06/2018
Data da publicação
25/06/2018
Ementa
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECID. 1. O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. OS VENCIMENTOS TOTAIS DO SERVIDOR SÃO ACRESCIDOS MEDIANTE A COMPENSAÇÃO OPERADA ENTRE A VERBA E O DESCONTO QUE SEJA FEITO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.192.556/PE - REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 06.09.2010). REGIME DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. REAFIRMAÇÃO DA TESE DE QUE INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA, PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 3º, §1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECID. 1.
Decisão
A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao Pedido de Uniformização para reafirmar a tese de que incide imposto de renda sobre o abono de permanência, previsto nos termos do art. 3º, §1º, da Emenda Constitucional n. 41/03 e restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido.
Texto
..INTEIROTEOR: ..a target="_blank" href="https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000039400v4&codigo_crc=fea2267a": Link

Por sua vez, também há repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido que se vê do presente voto, verbis:

--

Tipo
Acórdão
Número
2008.02.67328-2
200802673282
Classe
RESP - RECURSO ESPECIAL - 1105814
Relator(a)
HUMBERTO MARTINS
Origem
STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Órgão julgador
SEGUNDA TURMA
Data
07/05/2009
Data da publicação
27/05/2009
Fonte da publicação
DJE DATA:27/05/2009 ..DTPB:
Ementa
..EMEN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO ? ART. 43 DO CTN ? PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ? ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CF ? NATUREZA JURÍDICA ? VERBA REMUNERATÓRIA ? IMPOSTO DE RENDA ? INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento. 2. Discute-se nos autos a natureza jurídica, para fins de incidência de imposto de renda, da verba denominada abono de permanência cabível ao servidor que, completado as exigências para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade. 3. É faculdade do servidor continuar na ativa quando já houver completado as exigências para aposentadoria voluntária. A permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito ou vantagem do servidor e, via de consequência, não dá ensejo a qualquer reparação ou recomposição de seu patrimônio. 4. O abono de permanência possui natureza remuneratória por conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário e configura fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Recurso especial improvido. ..EMEN:
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a).

Ministro(a)-Relator(a). Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Indexação
VEJA A EMENTA E DEMAIS INFORMAÇÕES. ...INDE:
Referência legislativa
LEG:FED LEI:005172 ANO:1966 ***** CTN-66 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ART:00043 INC:00001 INC:00002 ..REF: LEG:FED CFB:***** ANO:1988 ***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART:00040 PAR:00019 (REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003) ..REF: LEG:FED EMC:000041 ANO:2003 ..REF:

Assim, não resta dúvida da natureza remuneratória do abono de permanência.

Mas, se é remuneratório para incidir imposto de renda, por que não pode fazer parte da base de cálculo do terço de férias?

Destaca-se que um servidor só recebe salário enquanto não se aposenta ou morre. Portanto, o salário só é pago enquanto se está na ativa, não importa se por um ano ou por trinta.

Da mesma forma, enquanto determinada condição é preenchida pelo servidor, é pago o seu salário, que se denomina, no Direito Administrativo, de vencimento ou subsídio.

O mesmo ocorre com o abono de permanência.

Enquanto a condição é preenchida pelo servidor, ou seja, enquanto ele não se aposenta, recebe o abono de permanência.

Quando se aposenta, deixa de receber. O mesmo ocorre com os seus vencimentos ou subsídios, porque passa a receber outra verba, denominada proventos.

O que o artigo 41 da Lei 8112/90 quis dizer com verbas eventuais, não permanentes, diz respeito àquelas situações muito esporádicas, como as diárias, por exemplo.

Um servidor pode passar toda a sua vida funcional sem receber qualquer diária.

Caso aquelas condições específicas existam, ele as recebe apenas pelo tempo em que tais condições se dão.

As diárias são verbas eventuais, ao passo que o abono de permanência nada tem de eventual. Enquanto o servidor não for aposentado, muitas vezes, compulsoriamente, continuará recebendo o abono de permanência.

Aliás, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região também pensa assim, verbis:

"Processo APL 5062655-86.2015.4.04.7100 RS

3a Turma

Julgamento em 17/07/2018

Relatora: Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida

Ementa" ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA, INTEGRAÇÃO DEVIDA.

.....(omissis).....

4. O fato de sobre o abono de permanência não incidir contribuição previdenciária não influencia a sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente.

5. Face à natureza remuneratória da parcela relativa ao abono de permanência, esta deve integrar, para todos os efeitos, a base para o cálculo do terço constitucional de férias."

No mais, evidencia-se a orientação da Colenda Turma Recursal no que tange ao tema:

PRECEDENTE 8TR- ABONO DE PERMANÊNCIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS- O abono de permanência é parcela de natureza remuneratória e permanente que integra o cálculo da gratificação natalina e do terço de férias

No tocante à execução do decisum, ressalto que as sentenças sobre o tema não são líquidas, ficando a apuração do valor devido para o cumprimento.

Outrossim, em razão de questionamentos em sede de cumprimento em lides análogas, via Mandado de Segurança, antes do julgamento do recurso em face da sentença no processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117, foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial. Após várias idas ao contador, esta 8ª Turma Recursal, na sessão do dia 08/11/2022 apreciou os principais pontos levantados em relação ao cálculo.

Destaco que, ao que se observa das fichas financeiras dos servidores em geral, o abono de permanência é pago em rubrica própria, como crédito autônomo, compensando o débito de PSS.

Apurou a contadoria judicial que a base de cálculo da gratificação natalina, conforme os protocolos de cálculos, já inclui o valor do abono de permanência, pelo menos no ano escolhido para parâmetro de cálculo, segundo as fichas financeiras constantes do processo acima mencionado (processo nº 5002383-71.2022.4.02.5117/RJ - evento 59 - inf 1 e evento 1, finanac8).

Ao passo que, para cálculo do terço de férias, o abono de permanência não integra sua base de cálculo.

Dessa forma, como o abono de permanência é uma verba estipendial permanente remuneratória, paga como verba própria, a crédito, no valor do PSS, deve fazer parte da base de cálculo tanto da gratificação natalina, como já faz, assim como do terço de férias.

Após as informações prestadas pela Contadoria Judicial, constatou-se que ao menos para os servidores do Poder Executivo Federal já há inclusão do abono de permanência na base de cálculo da Gratificação Natalina, o mesmo não ocorrendo com relação ao terço de férias.

De forma que, para a gratificação natalina não há, a priori, lide. Contudo, considerando que as sentenças são ilíquidas e não se sabe desde quando essa forma de cálculo foi adotada, bem como se para os demais poderes a sistemática é a mesma, entendo que o mais adequado é reconhecer o direito, devendo a apuração de eventual diferença ser postergada para o cumprimento com realização de cálculos concretos. Sendo possível, contudo, a apuração de cálculo zero no tocante à gratificação natalina.

A despeito do cálculo acima mencionado, efetuado apenas para esclarecimento quanto ao excesso ou não, destaco que o cálculo concreto em sede de cumprimento deve ser efetuado utilizando a mesma sistemática adotada no processo 5097990-96.2021.4.02.5101 (evento 90, cálculo 1). Ou seja, o cálculo deve ser feito ano a ano, considerando o período reconhecido judicialmente, apurando-se eventuais diferenças, mediante o confronto do valor devido com o que foi efetivamente pago em cada exercício (evento 90 calc1, pág. 3 - 5097990-96.2021.4.02.5101). Constando ainda do mesmo a memória de cálculo, que registra de forma detalhada as rubricas que no caso concreto foram utilizadas na base de cálculo da GN e do terço de férias (evento 90, cálculo 1), entre elas o abono de permanência EC 41/2003 (valor devido) para confronto com o valor efetivamente pago.



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro

CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO

PROCESSO

5097990-96.2021.4.02.5101

PERÍODO

set-2022

GIL GERALDINO

RESUMO

TOTAL DO PRINCIPAL (+):	R\$1.450,93
TOTAL DA MORA (+):	R\$13,14
TOTAL DA SELIC (+):	R\$117,84
DIFERENÇA APURADA (+):	R\$1.590,91
TOTAL DEVIDO:	R\$1.590,91

CÁLCULO

DISCRIMINAÇÃO DA PARCELA HISTÓRICA					COEFIC.	PARCELA ATUALIZADA			JUROS DE MORA		SELIC (EC113)		VALOR	
DATA	DESCRIÇÃO	FLUX	PRINCIPAL	JUROS	SELIC	ATUALIZ.	PRINCIPAL	JUROS	SELIC	%	VALOR	%	VALOR	TOTAL
01/10/2016	parcela positiva		215,00	0,00	0,00	1,27112	274,38	0,00	0,00	1,10%	3,01	8,27%	22,84	306,33
01/10/2017	Parcela Positiva		224,23	0,00	0,00	1,29883	277,35	0,00	0,00	1,10%	3,05	8,27%	22,18	302,56
01/10/2018	Parcela Positiva		323,73	0,00	0,00	1,18679	384,17	0,00	0,00	1,10%	4,32	8,27%	32,11	426,50
01/10/2019	Parcela Positiva		225,65	0,00	0,00	1,15420	260,40	0,00	0,00	1,10%	2,86	8,27%	21,77	285,03
01/10/2020	Parcela Positiva		263,65	0,00	0,00	1,00000	263,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	6,77%	17,84	281,49

Processo:	5097990-96.2021.4.02.5101							
JEF:	3º							
Autor(a):	Gil Geraldino							
Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2022								
Terço Adicional Constitucional de Férias = Valores devidos - Valores recebidos								
	RUBRICAS	dez-16	dez-17	jan-19	dez-19	dez-20	dez-21	fev-22
	VENCIMENTO BASICO	2.802,53	2.942,66	2.942,66	2.942,66	2.942,66		2.942,66
	ANUÊNIO-ART. 244, LEI 8112/90 AT	392,35	411,97	411,97	411,97	411,97		411,97
	GDATEM- Lei 11.355/06 AT	1.640,00	1.722,40	1.722,40	1.722,40	1.722,40		1.722,40
	GDATEM- Lei 11.355/06 AT	344,40	292,80	333,71	333,71	362,99		362,99
	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	GRAT. DESEMP. FUNÃO - GADF LO.13							
	FGR-FUNC GRATIFICADA Lei 8.216/91							
	ABONO DE PERMANÊNCIA EC 41/2003	927,83	966,70	971,20	971,20	1.112,89		1.085,20
	GQ - GRAT. DE QUALIFICAÇÃO	3.255,60	3.418,38	3.418,38	3.418,38	3.418,38		3.418,38
	I - BASE DE CÁLCULO 1/3 FÉRIAS	9.362,71	9.754,91	9.800,32	9.800,32	9.971,29	0,00	9.943,60
	VALOR RUBRICA "FÉRIAS - ADICIONAL 1/3"	3.120,90	3.251,63	3.266,77	3.266,77	3.323,76	0,00	3.314,53
	VALOR 1/3 FÉRIAS NAS FICHAS FINANCEIRAS	2.905,04	3.027,40	2.943,04	3.041,12	3.050,88		3.050,88
	RUBRICA ADICIONADA À BASE DE CÁLCULO	dez-16	dez-17	jan-19	dez-18	dez-19		fev-22
	II - ABONO DE PERMANÊNCIA							
	NOVA BASE DE CÁLCULO (I + II)	9.362,71	9.754,91	9.800,32	9.800,32	9.971,29	0,00	9.943,60
	NOVO VALOR RUBRICA "FÉRIAS - ADICIONAL 1/3"	3.120,90	3.251,63	3.266,77	3.266,77	3.323,76	0,00	3.314,53
	(-) VALOR RECEBIDO	2.905,04	3.027,40	2.943,04	3.041,12	3.050,88	0,00	3.050,88
	(=) DIFERENÇA DEVIDA	215,86	224,23	323,73	225,65	272,88	0,00	263,65

Por fim, destaco que o legislador constitucional poderia ter determinado a imunidade de PSS sobre os vencimentos, como forma de incentivo a manutenção da atividade. Contudo, não foi essa a forma escolhida. O incentivo foi estabelecido mediante o pagamento de verba permanente no valor máximo correspondente a contribuição. Por conseguinte, não vislumbro razão para incluir o abono na base de cálculo da gratificação natalina e não no terço de férias. O fato de haver isenção legal quanto ao adicional de férias no tocante ao PSS não altera sua base de cálculo (art. 4º, § 1º da Lei 10.887/2004).

Por fim, nada a prover com relação ao pedido de sobrestamento do processo, uma vez que não há notícia de determinação para sobrestamento dos processos no âmbito nacional que tramitam nas instâncias ordinárias.

Isto posto, **voto por CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença. Condeno a recorrente nas verbas sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos Juizados de origem.